

1501409-80.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO GONCALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 01 de maio de 2020, por volta da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501409-80.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501409-80.2020.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO GONCALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 01 de maio de 2020, por volta da 18h18min., na Rua Anita Catarina Malfati, nº 65, Balneário Esmeralda, nesta Cidade, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito para fornecimento ao consumo de terceiros, substâncias capazes de determinar dependência física e

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi citado e notificado, apresentando defesa prévia (fls. 71), sendo a denúncia recebida (fls. 72).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 89).

Em alegações finais (fls. 91/95 e 100/126), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa postulou a fixação da reprimenda no mínimo legal, bem como o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 87/88).

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O réu, em interrogatório judicial, confessou integralmente a prática delitiva, alegando que, à época dos fatos, passou a traficar para poder comprar mantimentos para sua filha, vez que passavam por dificuldades financeiras. Por derradeiro, alegou que foi preso no primeiro dia em que traficava.

Tal confissão foi devidamente corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, inexistindo, pois, dúvidas acerca da autoria delitiva.

Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa que o réu mantinha em sua residência as drogas e que tinha plena ciência de tal fato, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, a natureza da droga apreendida, seus maus antecedentes não geradores de reincidência (fls. 32/33) e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Reconheço a atenuante da confissão, estabelecendo a reprimenda no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, salientando-se ser inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante os maus antecedentes do sentenciado, por expressa vedação legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, por se tratar de depósito de razoável quantidade de drogas de diversas espécies, em plena luz do dia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a restituição e/ou doação/destruição.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA